

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (Áp dụng lần bán thứ 08)

Căn cứ:

- Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi, bổ sung theo Luật số 37/2024/QH15;
 - Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - Thông tư số 20/2024/TT-BTC ngày 31/12/2024 của Bộ Tư pháp về quy chế cơ chế, chsinh sách về giá dịch vụ đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá, chi phí đăng thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, chi phí thông báo công khai việc đấu giá trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia, chi phí sử dụng Cổng Đấu giá tài sản quốc gia để đấu giá bằng hình thức trực tuyến;
 - Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 75/2023/HĐDVĐG/BTA.HN ký ngày 13/09/2023 và các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo giữa Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình về việc đấu giá tài sản;

Quy chế này quy định cụ thể việc đấu giá tài sản tại Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ, tài liệu do Công ty cung cấp. Quy chế này bao gồm các điều khoản sau:

PHẦN 1:

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

Điều 1: Tài sản đấu giá: Toàn bộ máy móc, thiết bị của Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại Việt Nam. (Chi tiết tài sản được liệt kê trong Phụ lục kèm theo).

Lưu ý:

- Tài sản được bán nguyên cả lô theo đúng hiện trạng. Khách hàng có trách nhiệm xem xét về hiện trạng, tình trạng, hồ sơ pháp lý, chất lượng của tài sản trước khi đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 2: Nguồn gốc tài sản

Là tài sản thế chấp để bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Mỹ Đình, được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Mỹ Đình đưa ra đấu giá để thu hồi nợ.



Điều 3: Hồ sơ pháp lý

- Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên ngày 15/06/2014 tại Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản tại Hà Nội;
- Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án ngày 15/06/2015 tại Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản tại Hà Nội;
- Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 1410-LCL-201400264 ngày 25/03/2014 và Phụ lục Hợp đồng thế chấp kèm theo giữa Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại Việt Nam và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình;
- Biên bản làm việc ngày 01/07/2017 giữa Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại Việt Nam và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình ;
- Thỏa thuận xử lý tài sản thế chấp ngày 02/03/2022 giữa Công ty Cổ phần Xúc tiến Thương mại Việt Nam và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình ;
- Chứng thư thẩm định giá số 2304196/2023/CTTĐG-AVV ngày 19/04/2023 của Công ty Cổ phần tư vấn và thẩm định giá An Việt ;
- Quyết định số 166/NHNoMĐ-KHDN ngày 12/09/2023 của Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình về việc bán đấu giá tài sản để thu hồi nợ;
- Công văn số 208/NHNoMĐ-KHDN ngày 03/4/2025 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình về việc đề nghị bán đấu giá tài sản.

Và các giấy tài liệu, chứng cứ liên quan khác do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình phát hành trong quá trình xử lý tài sản.

Điều 4: Giá khởi điểm: 2.295.825.120 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm hai mươi lăm nghìn, một trăm hai mươi đồng).

Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT. Người mua được tài sản bán đấu giá có trách nhiệm nộp: Thuế trước bạ, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các loại thuế khác (nếu có), các loại chi phí, lệ phí sang tên và chuyển quyền sở hữu tài sản (nếu có). Chịu các loại chi phí bốc xếp, vận chuyển, bảo quản, xử lý môi trường (nếu có), ... từ thời điểm nhận bàn giao tài sản.

PHẦN 2:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC ĐẤU GIÁ

Điều 5: Thời gian, địa điểm mua hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ 08 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/4/2025 bằng cách đăng ký trực tiếp tại một trong các địa chỉ sau:

- + Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành – Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- + Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình, địa chỉ: Tòa nhà A009, Tháp The Manor, đường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- + Số 1 ngõ 80 Võ Thị Sáu, phường Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điều 6: Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết từ 08 giờ

00 phút ngày 08/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 10/4/2025 bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành, trừ trường hợp tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác

Lưu ý: *Khoản tiền đặt trước của khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá phải được nộp chậm nhất trước 17 giờ 00 phút ngày 10/4/2025.*

- Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật và quy chế đấu giá tài sản do công ty ban hành nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

Điều 7: Thời gian và địa điểm xem tài sản: Liên tục, trong giờ hành chính các ngày 08,09,10/4/2025 tại nơi có tài sản (Địa chỉ: Công ty Cổ phần chế biến Lâm sản Phú Quý – Địa chỉ: Xóm Nam Sơn, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An).

Điều 8: Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10 giờ 00 phút ngày 12/4/2025 tại Tầng 4, Tòa nhà 29T1 Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

PHẦN 3:

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 9: Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính được đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024, cụ thể như sau:

- a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
- b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
- c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
- d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c điều này;
- đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 10: Hồ sơ đăng ký tham gia và cách thức đăng ký

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có **đầy đủ tất cả các tài liệu quy định** sau và được nộp đúng thời hạn tiếp nhận hồ sơ theo quy định, nếu thực hiện thiếu hoặc sai bất kỳ một trong các tài liệu/thời hạn quy định thì không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá:

+ **Đối với tổ chức:**

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
- Giấy đăng ký kinh doanh (01 bản sao có chứng thực).

- CCCD/CC/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (01 bản sao có chứng thực).
- Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước đúng quy định (nếu có) (01 bản sao).
- + **Đối với cá nhân:**
 - Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
 - Bản cam kết v/v chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá (01 bản chính theo mẫu của Công ty);
 - CCCD/CC/Hộ chiếu của người đăng ký tham gia đấu giá (01 bản sao có chứng thực).
 - Giấy xác nhận nộp tiền đặt trước đúng quy định (nếu có) (01 bản sao).
- + **Nếu thuộc trường hợp ủy quyền thì nộp thêm:**
 - Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (bản chính).
 - CCCD/CC/Hộ chiếu của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực).

Lưu ý: Các bản sao có chứng thực yêu cầu có thời hạn trong vòng 06 (sáu) tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá. Tổ chức, cá nhân được bổ sung nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính trước khi hết hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều 11: Cam kết của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá

- Người tham gia/người trúng đấu giá cam kết đã tự tìm hiểu và nắm kỹ hiện trạng/thực trạng tài sản và hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá đồng thời đã đọc và khẳng định đã nghiên cứu kỹ nguồn gốc giấy tờ và cơ sở pháp lý liên quan đến tài sản đấu giá và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng “**Có sao mua vậy**”, người trúng đấu giá chấp nhận rủi ro trong mọi trường hợp và cam đoan không có bất cứ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.
- Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “**Có sao bán vậy**” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành và Ngân hàng không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành ít nhất 01 (một) ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.
- Người tham gia/người trúng đấu giá chịu trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan chức năng để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và chịu toàn bộ rủi ro về các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng nêu trên.
- Phải biết đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận và không có trách nhiệm bồi thường cho nhau.
- Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao tài sản sẽ được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi

thường cho nhau.

- Trường hợp Ngân hàng đã thực hiện xong trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nhưng người trúng đấu giá lẩn tránh trách nhiệm không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (như không nhận giấy tờ gốc, không nhận hiện trạng, làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản...) thì xử lý theo quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan và người trúng đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Điều 12: Thủ tục tham gia tại cuộc đấu giá

Khi đến tham gia đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính Căn cước/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu thuộc trường hợp ủy quyền) để đối chiếu, kiểm tra.

Điều 13: Tiền đặt trước

a) Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp khoản tiền đặt trước là **10% giá khởi điểm của tài sản, tương ứng với: 229.582.512 đồng** (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi chín triệu, năm trăm tám mươi hai nghìn, năm trăm mười hai đồng*), bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành theo thông tin sau:

- + Chủ tài khoản: Chi nhánh Hà Nội Công ty đấu giá Hợp danh Bến Thành;
- + Số tài khoản: 1410206032510;
- + Mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Mỹ Đình;
- + Nội dung chuyển khoản: Ông/Bà/Công ty..... nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo HĐ 75.2023.

b) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: **200.000 đồng/01 hồ sơ/01 tài sản** (*Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng/01 hồ sơ/01 tài sản*).

Lưu ý: Trường hợp phiên đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn theo quy định của pháp luật, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên đấu giá/buổi công bố giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá.

c) Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

d) Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan; và ngược lại, trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn lại trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 14 Quy chế này.

e) Đối với các trường hợp khách hàng có hồ sơ tham gia đấu giá không hợp lệ nhưng đã chuyển tiền đặt trước tham gia đấu giá thì Công ty sẽ giải quyết trả lại tiền đặt trước theo đúng quy định của Pháp luật.

f) Mọi khoản phí, chi phí (nếu có) liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu trách nhiệm chi trả, mức phí chuyển tiền theo quy định của các Tổ chức tín dụng/Ngân hàng.

Điều 14: Các trường hợp vi phạm Quy chế không được nhận lại tiền đặt trước

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
 - + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể: Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.
- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.

Tiền đặt trước của các khách hàng trong các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước nói trên thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình, sau khi trừ giá dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản. Chi nhánh Hà Nội Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành sẽ chuyển tiền đặt trước của các khách hàng này vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi hoàn tất thủ tục tịch thu tiền đặt trước.

PHẦN 4: THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ

Điều 15: Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá;
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 16: Bước giá

Bước giá: **20.000.000 đồng/bước giá** (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng/bước giá).

Điều 17: Nguyên tắc đấu giá tài sản

1. Tuân thủ quy định của pháp luật.
2. Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên.
4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

Điều 18: Nội quy cuộc đấu giá

1. Những người không tham gia cuộc đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan, người dưới 16 tuổi không được vào phòng đấu giá
2. Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng giờ và mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định tại Điều 11 Quy chế này, mọi trường hợp đến muộn sau khi đấu giá viên điều hành khai mạc phiên đấu giá sẽ không được tham gia phiên đấu giá.
3. Nếu việc trao đổi với tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu thông đồng, liên kết dìm giá tài sản sẽ được người điều hành phiên đấu giá xử lý theo quy định.
4. Người tham gia đấu giá không được mang theo vũ khí, chất cháy, chất nổ đến khu vực tổ chức phiên đấu giá;
5. Không được sử dụng rượu, bia và các chất kích thích trong thời gian đang diễn ra phiên đấu giá. Những người có mùi bia rượu, sử dụng ma túy, các chất kích thích khác, đang ở trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được hành vi của mình không được vào phòng đấu giá và không được tham gia phiên đấu giá.
6. Người tham gia đấu giá ngồi đúng vị trí được ban tổ chức hướng dẫn, sắp xếp, không tự tiện đi lại lộn xộn trong phòng đấu giá, không được ra khỏi phòng đấu giá khi chưa được sự đồng ý của đấu giá viên điều hành;
7. Người tham gia đấu giá không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị quay phim, ghi hình nhằm mục đích chụp hình, quay phim, phát truyền thông tin phiên đấu giá ra bên ngoài.
8. Người tham gia đấu giá phải chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của đấu giá viên, chỉ được phép có ý kiến khi có sự đồng ý của đấu giá viên điều hành. Mọi hành vi vi phạm nhằm cản trở, gây rối hoạt động đấu giá tài sản sẽ bị xử lý theo quy định tại Quy chế này.

Điều 19: Diễn biến cuộc đấu giá

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

- a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;
- b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;
- c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

- d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;
- đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;
- e) Phát số cho người tham gia đấu giá;
- g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;
- h) Nhắc lại yêu cầu đối với phiếu trả giá hợp lệ, thời gian để thực hiện việc ghi phiếu;
- l) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 42 Luật đấu giá tài sản năm 2016, sửa đổi, bổ sung năm 2024.

Điều 20: Thực hiện trả giá

a. Cách thức đấu giá:

- Tại mỗi vòng đấu giá, mỗi người tham gia đấu giá được phát 01 tờ phiếu trả giá. Người tham gia đấu giá ghi giá trả bằng số, giá trả bằng chữ và ký ghi rõ họ tên vào phiếu trả giá rồi nộp lại phiếu hoặc bỏ phiếu vào hòm phiếu. Thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu của mỗi vòng đấu tối đa là 5 (năm) phút kể từ khi đấu giá viên tuyên bố bắt đầu thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu.
- Hết thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu theo quy định hoặc chưa hết thời gian ghi phiếu và bỏ phiếu theo quy định nhưng tất cả người tham gia đấu giá người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; đấu giá viên kiểm đếm và công bố số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.
- Đấu giá viên công bố giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá đó và đề nghị người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả ở vòng đấu giá trước liền kề. Trong trường hợp tại vòng đấu trước liền kề mà tất cả người tham gia trả giá đều trả bằng giá khởi điểm của vòng đấu, thì giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo bằng giá khởi điểm của vòng đấu trước liền kề cộng thêm 01 (một) bước giá.
- Kể từ vòng đấu giá thứ hai trở đi, nếu người tham gia đấu giá không muốn tiếp tục đấu giá thì viết vào phiếu trả giá là “không tiếp tục tham gia”. Người tham gia đấu giá đã không trả giá tại vòng trước thì không được tham gia đấu giá tại các vòng đấu tiếp theo.

b. Cách trả giá và xử lý các trường hợp phát sinh về giá trả.

Tại mỗi vòng đấu, giá trả hợp lệ là giá trả từ giá khởi điểm trở lên và tròn bước giá (nếu trả giá cao hơn giá khởi điểm thì phần cao hơn phải là bội số của bước giá). Công thức trả giá như sau:

$$\text{Giá trả hợp lệ} = \text{Giá khởi điểm} + n \times \text{Bước giá.}$$

Trong đó:

Giá khởi điểm: là giá khởi điểm của vòng đấu giá.

Bước giá: là bước giá được quy định tại Điều 16 Quy chế này.

n: là số tự nhiên 0, 1, 2, 3,.....

- + Giá trả dưới giá khởi điểm là không hợp lệ, không được tiếp tục tham gia đấu giá.
- + Nếu giá trả bằng số và chữ không thống nhất với nhau thì lấy giá trả bằng chữ làm giá trả của phiếu trả giá.
- + Nếu giá trả cao hơn giá khởi điểm nhưng không tròn bước giá (*phần cao hơn giá khởi điểm không phải là bội số của bước giá*) thì khi xét giá sẽ được làm tròn theo nguyên tắc